BIZU DO CONCURSEIRO X APOSTILA

GCM · GUARDA CIVIL MUNICIPAL

DIREITOS HUMANOS

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS (ONU, 1948)

CONCURSO

Guarda Civil Municipal (GCM) — bancas variadas (referência: VUNESP)

DISCIPLINA

Direitos Humanos

BANCA

VUNESP e outras bancas de GCM

17	4	20
seções	quadros	questões comentadas

Nesta apostila

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA ... 3
2 BASE TEÓRICA ... 4
3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS ... 5
4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO ... 6
5 LEI SECA COMENTADA ... 10
6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ) ... 12
7 SÚMULAS RELEVANTES ... 13
8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES ... 13
9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL ... 14
10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA) ... 15
11 PEGADINHAS CLÁSSICAS ... 15
12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO) ... 16
13 RESUMO DA VÉSPERA ... 20
Estudo completo do assunto — material integrado ... 21
Mapa mental do assunto ... 21
Bateria de questões resolvidas ... 22
Revisão rápida — perguntas e respostas ... 26
Vídeos complementares ... 26

1 APRESENTAÇÃO DO TEMA

A **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)** é o documento de referência de toda a disciplina de Direitos Humanos. Foi **adotada e proclamada pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948, em Paris**, três anos depois da Carta das Nações Unidas (1945) e logo após as atrocidades da Segunda Guerra Mundial. O Brasil votou a favor. A data de 10 de dezembro é lembrada todos os anos como **Dia Internacional dos Direitos Humanos**.

Ela aparece em provas de GCM como ponto de partida: quem não domina seu contexto, sua natureza jurídica e seus grandes princípios tropeça em perguntas aparentemente simples. A banca costuma cobrar a DUDH de três formas:

- **conceitos:** o que é, quando surgiu, qual sua força jurídica;
- **conteúdo:** o que dizem os artigos-chave (1º, 2º, 5º, 9º, 11, 12, 13, 14, 20, 26, 29 e 30), muitas vezes pela **literalidade**;
- **comparação com a Constituição de 1988:** onde cada direito da Declaração aparece no art. 5º e em outros dispositivos.

Para o guarda municipal, a Declaração não é só matéria de prova: ela se traduz em **abordagens sem tortura, sem tratamento degradante, sem discriminação e com respeito à presunção de inocência**.

> **BIZU**
>
> Guarde o trio cronológico: **ONU (1945, Carta)**, **DUDH (1948, Assembleia Geral, Paris)** e **Pactos Internacionais (1966)**. A ordem dessas datas é pergunta clássica, e a banca adora trocar 1948 por 1945 ou por 1966.

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta apostila, você deverá ser capaz de:

- contextualizar a DUDH no pós-guerra e na criação da ONU;
- explicar sua natureza jurídica (resolução, não tratado) e a Carta Internacional dos Direitos Humanos;
- identificar os grandes blocos dos 30 artigos;
- reconhecer o conteúdo de cada artigo, com as exceções que a banca cobra;
- comparar a DUDH com os direitos fundamentais da Constituição de 1988;
- aplicar a Declaração à rotina da Guarda Municipal.

2 BASE TEÓRICA

A DUDH não é lei brasileira nem tratado. A base do estudo é o **próprio texto da Declaração** (Preâmbulo e 30 artigos) e sua relação com:

- a **Carta das Nações Unidas (1945)**, que proclama a fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos entre homens e mulheres, mas não detalha quais são esses direitos;
- o **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)**;
- o **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)**;
- a **Constituição Federal de 1988**, especialmente o art. 1º, III (dignidade da pessoa humana), o art. 4º, II (prevalência dos direitos humanos) e o art. 5º, com seus §§ 2º e 3º.

> **LEI SECA**
>
> CF/88, art. 4º: A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: [...] II - prevalência dos direitos humanos;

2.1. Contexto histórico

Antes de 1945, a forma como um Estado tratava seus cidadãos era vista, em regra, como **assunto interno**. As violações em massa cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, em especial o **Holocausto**, mostraram o risco de deixar a proteção da pessoa inteiramente nas mãos de cada governo. A reação foi a criação da **ONU, em 1945**.

Como a Carta da ONU não listava os direitos, a Declaração veio preencher essa lacuna. Foi elaborada no âmbito da ONU e adotada pela Assembleia Geral como um **"ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações"**.

2.2. O Preâmbulo

O Preâmbulo afirma que:

- o **reconhecimento da dignidade inerente** a todos os membros da família humana e de seus **direitos iguais e inalienáveis** é o fundamento da **liberdade, da justiça e da paz** no mundo;
- o **desprezo e o desrespeito** pelos direitos humanos resultaram em **atos bárbaros** que ultrajaram a consciência da humanidade;
- é essencial que os direitos humanos sejam **protegidos pelo Estado de Direito**, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à **rebelião contra a tirania e a opressão**.

3 CONCEITOS FUNDAMENTAIS

3.1. Universalidade

O adjetivo **universal** significa que os direitos pertencem a **todos os seres humanos, em qualquer lugar**, pelo simples fato de serem humanos. Não dependem de nacionalidade, de cidadania nem de reconhecimento pelo Estado onde a pessoa se encontra.

3.2. Características dos direitos humanos

- **Universalidade:** valem para todos.
- **Indivisibilidade e interdependência:** direitos civis e políticos e direitos sociais caminham juntos; um não se realiza plenamente sem o outro.
- **Inalienabilidade:** não podem ser vendidos, transferidos nem renunciados.
- **Historicidade:** foram conquistados ao longo da história e continuam se ampliando.

3.3. Natureza jurídica: resolução, não tratado

A DUDH foi adotada como **resolução da Assembleia Geral**, e **não como tratado**. Por isso, formalmente, **não foi submetida a assinatura e ratificação** pelos Estados. Resoluções da Assembleia Geral, em regra, recomendam, mas não criam obrigações jurídicas formais como um tratado ratificado. Por essa razão se diz que a Declaração, em sua origem, é um documento de **soft law** (direito flexível, sem sanção formal própria).

Isso **não significa que seja irrelevante**. Com o passar das décadas, a Declaração ganhou enorme **autoridade moral e política**, passou a ser invocada em tribunais, constituições e tratados, e muitos de seus princípios são considerados parte do **costume internacional**.

> **ATENÇÃO**
>
> Formulação mais segura para a prova: a DUDH **não é tratado**, mas tem **grande força moral e costumeira** e inspira a ordem jurídica internacional e interna. Afirmar que ela é "tratado ratificado pelo Brasil com status de emenda constitucional" está errado.

3.4. Carta Internacional dos Direitos Humanos

Para dar força obrigatória aos direitos proclamados, a ONU aprovou em **1966** dois pactos. A soma é a **Carta Internacional dos Direitos Humanos** (International Bill of Rights):

- **DUDH (1948)**;
- **Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (1966)**;
- **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (1966)**.

Os Pactos **transformaram em obrigações de tratado** muito do que a Declaração havia proclamado.

3.5. Estrutura da Declaração

A Declaração tem um **Preâmbulo e 30 artigos**:

- **arts. 1º e 2º:** princípios gerais (liberdade, igualdade, fraternidade e não discriminação);
- **arts. 3º a 21:** direitos civis e políticos;
- **arts. 22 a 27:** direitos econômicos, sociais e culturais;
- **arts. 28 a 30:** ordem social e internacional, deveres, limitações e vedação do abuso.

DOUTRINA

A divisão em "civis e políticos" e "econômicos, sociais e culturais" corresponde, na doutrina, às chamadas **gerações (ou dimensões)** de direitos: a primeira (liberdades, que exigem abstenção do Estado) e a segunda (igualdade, que exige prestações do Estado). A DUDH reúne as duas no mesmo documento, o que reforça a ideia de **indivisibilidade**.

4 DESENVOLVIMENTO DOUTRINÁRIO

DOUTRINA

4.1. Princípios gerais (arts. 1º e 2º)

Art. 1º: todos os seres humanos **nascem livres e iguais em dignidade e direitos**. São dotados de **razão e consciência** e devem agir em relação uns aos outros com **espírito de fraternidade**.

O artigo resume a filosofia da Declaração: **liberdade, igualdade e fraternidade**. A dignidade é a base de todos os demais direitos; é a mesma ideia que a Constituição consagra ao tratar a dignidade da pessoa humana como **fundamento da República** (art. 1º, III).

Art. 2º: todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e liberdades da Declaração **sem distinção de qualquer espécie**, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento **ou qualquer outra condição**. O item 2 acrescenta que não se fará distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que a pessoa pertença.

PEGADINHA

O rol do art. 2º é **exemplificativo**, porque termina com "qualquer outra condição". A alternativa que diz que a Declaração protege "apenas contra a discriminação racial" ou "apenas contra a discriminação de sexo" erra por restringir o alcance.

4.2. Direitos civis e políticos ligados à segurança pública

Alguns artigos dialogam diretamente com o trabalho de quem exerce poder de polícia. Eles estabelecem **limites à atuação estatal**.

- **Art. 3º:** todo ser humano tem direito à **vida, à liberdade e à segurança pessoal**.
- **Art. 5º:** ninguém será submetido à **tortura**, nem a **tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante**. Corresponde ao art. 5º, III, da CF. Repare que a DUDH inclui também o **castigo** cruel,

desumano ou degradante.

- **Art. 7º:** todos são **iguais perante a lei** e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei, inclusive **contra qualquer discriminação** que viole a Declaração e **contra qualquer incitamento** a tal discriminação.
- **Art. 9º:** ninguém será **arbitrariamente** preso, detido ou exilado. O artigo **não proíbe toda prisão**: proíbe a feita fora da lei, sem critério ou desproporcional. Na CF, o art. 5º, LXI, exige flagrante ou ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.
- **Art. 11, item 1 (presunção de inocência):** todo ser humano acusado de ato delituoso tem o direito de ser **presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei**, em **julgamento público** no qual lhe tenham sido asseguradas **todas as garantias necessárias à sua defesa**.
- **Art. 12 (privacidade):** ninguém será sujeito a interferência na sua **vida privada**, na sua **família**, no seu **lar** ou na sua **correspondência**, nem a ataque à sua **honra e reputação**; todos têm direito à proteção da lei contra tais interferências. É o antecedente internacional da proteção da intimidade (CF, art. 5º, X) e, mais recentemente, da proteção de dados pessoais.

ATENÇÃO

Não confunda a presunção de inocência da DUDH ("até que a culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei") com a redação da Constituição brasileira (art. 5º, LVII: ninguém será considerado culpado **até o trânsito em julgado** de sentença penal condenatória). A fórmula constitucional é mais específica.

4.3. Demais direitos civis e políticos (arts. 4º, 6º, 8º, 10, 11, item 2, e 13 a 17)

A banca cobra estes artigos principalmente pela literalidade. Conheça o núcleo de cada um:

- **Art. 4º:** ninguém será mantido em **escravidão ou servidão**; a escravidão e o **tráfico de escravos** são proibidos **em todas as suas formas**.
- **Art. 6º:** todo ser humano tem o direito de ser **reconhecido, em todos os lugares, como pessoa perante a lei** (personalidade jurídica). Ninguém pode ser tratado como coisa, sem direitos. O estrangeiro também é sujeito de direitos.
- **Art. 8º:** todo ser humano tem direito a receber dos **tribunais nacionais competentes remédio efetivo** contra atos que violem os direitos fundamentais reconhecidos pela constituição ou pela lei.
- **Art. 10:** direito a ser ouvido, **em plena igualdade**, de forma **justa e pública**, por **tribunal independente e imparcial**, para decidir sobre seus direitos e deveres ou sobre o fundamento de qualquer acusação criminal.
- **Art. 11, item 2 (irretroatividade penal):** ninguém será condenado por ação ou omissão que, no momento em que foi praticada, **não era crime**, nem receberá **pena mais grave** que a aplicável naquele momento. Corresponde, na CF, ao art. 5º, XXXIX e XL.
- **Art. 13 (locomoção):** liberdade de **circular e de escolher residência dentro** das fronteiras de cada Estado; direito de **deixar qualquer país, inclusive o próprio**, e de **a ele regressar**.
- **Art. 14 (asilo):** em caso de perseguição, direito de **procurar e de gozar asilo** em outros países. O item 2 traz a exceção: esse direito **não pode ser invocado** em caso de perseguição **legitimamente motivada por crimes de direito comum** ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
- **Art. 15 (nacionalidade):** todo ser humano tem direito a **uma nacionalidade**; ninguém será

arbitrariamente privado dela **nem do direito de mudar** de nacionalidade.

- **Art. 16 (casamento e família):** homens e mulheres **maiores de idade**, sem restrição de raça, nacionalidade ou religião, podem **casar e fundar família**, com **iguais direitos** no casamento, durante ele e na sua dissolução; o casamento exige **livre e pleno consentimento** dos nubentes; a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à **proteção da sociedade e do Estado**.
- **Art. 17 (propriedade):** todo ser humano tem direito à **propriedade, só ou em sociedade** com outros; ninguém será **arbitrariamente** privado dela.

EXEMPLO

Uma questão afirma: "Pela DUDH, o asilo pode ser invocado por quem responde a processo por crime comum." Está **errada**: o art. 14, item 2, diz que esse direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios da ONU.

PEGADINHA

A **propriedade está na DUDH** (art. 17), no bloco civil; o que a Declaração veda é a privação **arbitrária**. O direito de sair inclui o **próprio país**, e também o de **voltar** a ele (art. 13). A palavra "arbitrariamente" aparece nos arts. 9º, 12, 15 e 17: o que se proíbe é o arbítrio, e não toda restrição.

4.4. Liberdades de pensamento, expressão, reunião e participação (arts. 18 a 21)

- **Art. 18:** liberdade de **pensamento, consciência e religião**, incluindo a liberdade de **mudar de religião ou crença** e de manifestá-la, **isolada ou coletivamente, em público ou em particular**, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância. Corresponde ao art. 5º, VI, da CF.
- **Art. 19:** liberdade de **opinião e expressão**, o que inclui não ser inquietado por suas opiniões e procurar, receber e transmitir informações e ideias **por quaisquer meios e independentemente de fronteiras**.
- **Art. 20:** liberdade de **reunião e associação pacíficas** (item 1); **ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação** (item 2).
- **Art. 21:** direito de **tomar parte no governo** de seu país, diretamente ou por representantes livremente escolhidos; **igual acesso ao serviço público** do seu país; a **vontade do povo é a base da autoridade do governo**, expressa em **eleições periódicas e legítimas**, por **sufrágio universal**, por **voto secreto** ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto.

BIZU

"Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação" (art. 20, item 2) é pegadinha clássica: o direito de associação inclui a **liberdade de não se associar**. Na CF, a mesma ideia está no art. 5º, XX.

4.5. Direitos econômicos, sociais e culturais (arts. 22 a 28)

Os arts. 22 a 27 formam o bloco dos **direitos econômicos, sociais e culturais**. São direitos que dependem de **atuação do Estado** (prestações) e que, mais tarde, foram transformados em obrigações de tratado pelo **Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, de 1966**.

- **Art. 22 (abertura do bloco):** toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à **segurança social** e à realização desses direitos, indispensáveis à sua dignidade, pelo **esforço nacional e pela cooperação internacional**, **de acordo com a organização e os recursos de cada Estado**.
- **Art. 23 (trabalho):** direito ao trabalho, à **livre escolha de emprego**, a condições justas e favoráveis e à **proteção contra o desemprego**; **salário igual por trabalho igual, sem qualquer distinção**; remuneração justa que assegure ao trabalhador e à família existência compatível com a dignidade, completada, se necessário, por outros meios de proteção social; direito de **fundar sindicatos** e de neles ingressar.
- **Art. 24 (repouso):** direito a **repouso e lazer**, com **limitação razoável das horas de trabalho** e **férias periódicas remuneradas**.
- **Art. 25 (padrão de vida):** padrão de vida capaz de assegurar **saúde e bem-estar** à pessoa e à família, incluindo **alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais**; direito à segurança em caso de **desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice** ou outra perda dos meios de subsistência por circunstâncias fora do seu controle. A **maternidade e a infância** têm direito a cuidados e assistência especiais, e **todas as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento**, gozam da mesma proteção social.
- **Art. 26 (instrução):** a instrução será **gratuita, ao menos nos graus elementares e fundamentais**; a instrução **elementar será obrigatória**; a **técnico-profissional** deve ser acessível a todos; o acesso ao **ensino superior** é aberto a todos, em plena igualdade, **em função do mérito**. A educação visa ao pleno desenvolvimento da personalidade e ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos, à tolerância e à paz. Os **pais têm prioridade** na escolha do gênero de instrução a ser dada aos filhos.
- **Art. 27 (cultura):** direito de participar livremente da **vida cultural**, de fruir as artes e de participar do **progresso científico** e de seus benefícios; proteção dos **interesses morais e materiais** de quem produz obra científica, literária ou artística.
- **Art. 28:** toda pessoa tem direito a uma **ordem social e internacional** em que os direitos e liberdades da Declaração possam ser plenamente realizados.

> **PEGADINHA**
>
> "Segundo a DUDH, o ensino superior deve ser gratuito e obrigatório." **Errado.** Gratuita, ao menos, é a instrução **elementar e fundamental**; obrigatória é a **elementar**; o ensino superior deve ser acessível a todos **conforme o mérito**.

A cláusula do art. 22 ("de acordo com a organização e os recursos de cada Estado") traz uma ideia próxima da chamada **reserva do possível**: os direitos sociais se realizam progressivamente, conforme os meios disponíveis.

4.6. Deveres, limitações e vedação do abuso (arts. 29 e 30)

Direitos humanos **não são absolutos** em todos os aspectos. O **art. 29** afirma:

- **item 1:** todo ser humano tem **deveres para com a comunidade**, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível;
- **item 2:** no exercício de seus direitos e liberdades, cada pessoa estará sujeita **apenas às limitações determinadas pela lei**, com o **fim exclusivo** de assegurar o reconhecimento e o respeito dos **direitos e liberdades de outrem** e de satisfazer as **justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar** de uma sociedade democrática;
- **item 3:** esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos **contrariamente aos**

objetivos e princípios das Nações Unidas.

O **art. 30** fecha a Declaração: **nenhuma disposição** pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer **Estado, grupo ou pessoa** do direito de exercer atividade ou praticar ato destinado à **destruição** de quaisquer dos direitos e liberdades nela estabelecidos.

RESUMO

Dois pontos de prova: (1) restrições a direitos **só por lei** e com **finalidade legítima** (direitos alheios, moral, ordem pública, bem-estar); (2) a própria ideia de limite tem limite: ninguém pode usar a Declaração para **destruir** os direitos que ela protege (art. 30). Limitar por mero arbítrio da autoridade não é legítimo.

4.7. A Declaração e a Constituição de 1988

A Constituição incorporou o espírito da Declaração em diversos pontos:

- dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, III);
- prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4º, II);
- amplo catálogo de direitos individuais e coletivos no art. 5º.

O **art. 5º, § 2º**, abre o sistema constitucional aos direitos decorrentes dos **tratados internacionais** de que o Brasil seja parte. O **§ 3º** permite que **tratados e convenções** de direitos humanos aprovados, em cada Casa do Congresso, **em dois turnos, por três quintos dos votos**, sejam **equivalentes às emendas constitucionais**.

ATENÇÃO

O rito do § 3º vale para **tratados**. A Declaração, por ser **resolução**, não passa por ele e não tem status de emenda constitucional.

5 LEI SECA COMENTADA

LEI SECA

LEI SECA

Art. 1º Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade.

Comentário: liberdade, igualdade e fraternidade. A banca troca "dignidade e direitos" por "deveres e obrigações" ou por "condições econômicas".

LEI SECA

Art. 2º, item 1. Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.

Comentário: rol exemplificativo ("qualquer outra condição").

> **LEI SECA**
>
> Art. 5º Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.

Comentário: é o artigo mais ligado à abordagem policial. Ameaçar ou agredir alguém para obter informação viola o art. 5º.

> **LEI SECA**
>
> Art. 9º Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.

Comentário: a palavra-chave é "arbitrariamente". Prisão legal (flagrante, ordem judicial) não viola a Declaração.

> **LEI SECA**
>
> Art. 11, item 1. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

Comentário: presunção de inocência + julgamento público + garantias de defesa. O item 2 traz a irretroatividade penal.

> **LEI SECA**
>
> Art. 12. Ninguém será sujeito à interferência na sua vida privada, na sua família, no seu lar ou na sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques.

Comentário: protege privacidade, família, lar, correspondência, honra e reputação. Expor a imagem de um detido para humilhá-lo viola este artigo.

> **LEI SECA**
>
> Art. 14, item 2. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.

Comentário: o asilo protege o perseguido, não o foragido por crime comum.

> **LEI SECA**
>
> Art. 20, item 2. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

Comentário: liberdade de associação inclui a de não se associar.

LEI SECA

Art. 29, item 2. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer às justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.

Comentário: limitação só por lei e com fim legítimo. É a base do uso **proporcional** da força.

LEI SECA

Art. 30. Nenhuma disposição da presente Declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos.

Comentário: cláusula de vedação do abuso. Atinge Estado, grupo **e** pessoa.

6 JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA (STF E STJ)

JURISPRUDÊNCIA

A DUDH, por ser resolução, não é aplicada pelos tribunais como tratado com status próprio. Mas a jurisprudência do STF sobre **tratados de direitos humanos** ajuda a responder questões que comparam a Declaração com os Pactos e convenções.

JURISPRUDÊNCIA

STF — RE 466.343 (2008): os tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil **sem o rito do art. 5º, § 3º**, da CF têm status **supralegal**: ficam abaixo da Constituição, mas acima das leis ordinárias. Com isso, o STF afastou a prisão civil do depositário infiel, com base na Convenção Americana sobre Direitos Humanos e no Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos.

- **Hierarquia dos tratados de direitos humanos:** aprovados pelo rito do § 3º, equivalem a **emenda constitucional**; sem esse rito, têm status **supralegal**. A DUDH, por não ser tratado, não entra nessa classificação, embora sirva de vetor de interpretação.
- **Dignidade e uso de algemas:** o STF limitou o uso de algemas a situações excepcionais, com fundamento na dignidade da pessoa humana e na proibição de tratamento degradante, ideias que a Constituição compartilha com os arts. 1º e 5º da Declaração.

7 SÚMULAS RELEVANTES

JURISPRUDÊNCIA

- **Súmula Vinculante 11 do STF:** só é lícito o uso de algemas em casos de **resistência** e de **fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física** própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, **justificada a excepcionalidade por escrito**, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado.
- **Súmula Vinculante 25 do STF:** é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito.

REVISÃO

A SV 11 é a tradução prática, na rotina do guarda, dos arts. 1º, 5º e 9º da Declaração: algema é exceção, justificada por escrito, e nunca instrumento de humilhação.

8 QUADRO COMPARATIVO / DIFERENCIAÇÕES

COMPARAÇÃO

Aspecto	Declaração (DUDH)	Tratado (ex.: Pactos de 1966)
Forma	Resolução da Assembleia Geral	Acordo assinado e ratificado pelos Estados
Obrigatoriedade formal	Não vincula como tratado (soft law)	Vincula os Estados que o ratificam
Papel	Ideal comum e fonte de inspiração	Compromisso jurídico com mecanismos de controle
Rito do art. 5º, § 3º, da CF	Não se aplica	Pode ser aprovado com status de emenda

Artigos	Tema	Exemplos
1º e 2º	Princípios gerais	Liberdade, igualdade, fraternidade; não discriminação
3º a 21	Direitos civis e políticos	Vida, proibição da tortura, devido processo, privacidade, expressão, participação política
22 a 27	Direitos econômicos, sociais e culturais	Seguridade social, trabalho, repouso, padrão de vida, educação, cultura
28 a 30	Disposições finais	Ordem social, deveres, limites e vedação do abuso

DUDH	Constituição de 1988
Art. 1º (dignidade e igualdade)	Art. 1º, III; art. 5º, caput
Art. 5º (proibição da tortura)	Art. 5º, III
Art. 11, item 1 (presunção de inocência)	Art. 5º, LVII

DUDH	Constituição de 1988
Art. 11, item 2 (irretroatividade penal)	Art. 5º, XXXIX e XL
Art. 12 (privacidade)	Art. 5º, X
Art. 18 (liberdade de crença)	Art. 5º, VI
Art. 20, item 2 (liberdade de não se associar)	Art. 5º, XX

9 APLICAÇÃO NA ATIVIDADE DA GUARDA MUNICIPAL

Abordagem. A abordagem é legítima quando tem fundamento e é feita com respeito. Ameaçar, agredir ou humilhar o abordado para obter informação viola o **art. 5º** (tortura e tratamento cruel, desumano ou degradante). O uso da força deve ser **proporcional** e só na medida necessária (lógica do art. 29: limitação legítima, e não arbitrária).

Condução e detenção. Conduzir alguém à delegacia em flagrante é legal. Manter pessoa detida sem base legal, sem comunicação à autoridade e por tempo indeterminado é a **prisão arbitrária** vedada pelo **art. 9º**.

Presunção de inocência. O conduzido é **suspeito**, e não culpado. Chamá-lo de "bandido" diante do público, expor sua imagem nas redes sociais ou divulgar seus dados viola os **arts. 11 e 12** (presunção de inocência, honra, reputação e vida privada).

Não discriminação. A escolha de quem abordar não pode se basear em raça, cor, religião, origem, condição social ou qualquer outra condição (**arts. 2º e 7º**). A fundada suspeita precisa estar ligada a fatos concretos, e não à aparência da pessoa.

Manifestações. Reuniões pacíficas são protegidas (**art. 20**). O papel da Guarda é garantir a segurança de todos, inclusive dos manifestantes, e intervir apenas diante de violência ou de ilícito concreto.

Pessoas em situação de vulnerabilidade. Pessoas em situação de rua, migrantes e estrangeiros sem documentos continuam sendo **pessoas perante a lei** (**art. 6º**), com os mesmos direitos de qualquer cidadão.

> **EXEMPLO**
>
> Um guarda aborda um suspeito e, para obter informações sobre um furto, ameaça agredi-lo se não falar. Há violação do **art. 5º da DUDH** (tratamento cruel, desumano ou degradante) e, no direito brasileiro, do art. 5º, III, da CF, além de possível crime. A conduta correta é conduzir o suspeito à autoridade policial e deixar a investigação a quem cabe.

10 PONTOS CRÍTICOS (O QUE MAIS CAI NA BANCA)

MAIS COBRADO

O QUE MAIS CAI

- Data: **10 de dezembro de 1948**, Assembleia Geral da ONU, **Paris**.
- Ordem: Carta da ONU (1945), DUDH (1948), Pactos (1966).
- Natureza: **resolução**, não tratado; força moral e costumeira (soft law).
- Carta Internacional dos Direitos Humanos = DUDH + PIDCP + PIDESC.
- Estrutura: Preâmbulo + 30 artigos.
- Art. 1º: livres e iguais em dignidade e direitos; razão, consciência e fraternidade.
- Art. 2º: não discriminação com rol exemplificativo.
- Art. 5º: sem tortura nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
- Art. 9º: proíbe a prisão **arbitrária**, não toda prisão.
- Art. 11: presunção de inocência e irretroatividade penal.
- Art. 13: sair de qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar.
- Art. 14: asilo não vale para crimes de direito comum.
- Art. 17: a propriedade está na DUDH; veda-se a privação arbitrária.
- Art. 20: ninguém é obrigado a se associar.
- Art. 26: gratuidade ao menos no ensino elementar e fundamental; obrigatoriedade do elementar; superior pelo mérito; pais escolhem o gênero de instrução.
- Art. 29: limitações só por lei e com fim legítimo.
- Art. 30: ninguém pode usar a Declaração para destruir direitos.
- Art. 5º, § 3º, da CF: vale para tratados, não para a DUDH.

11 PEGADINHAS CLÁSSICAS

PEGADINHA

PEGADINHA

✗ *"A DUDH é um tratado internacional ratificado pelo Brasil, com status de emenda constitucional."*
Falso. É resolução da Assembleia Geral, não foi ratificada como tratado e não passou pelo rito do art. 5º, § 3º, da CF.

✗ *"A DUDH foi proclamada em 1945, junto com a Carta da ONU."*
Falso. A Carta da ONU é de 1945; a DUDH, de 10 de dezembro de 1948; os Pactos, de 1966.

✗ *"A Declaração proíbe qualquer restrição aos direitos que enumera."*
Falso. O art. 29 admite limitações, desde que determinadas por lei e com finalidade legítima.

✗ *"O art. 2º protege apenas contra a discriminação por raça e sexo."*
Falso. O rol é exemplificativo e termina com "qualquer outra condição".

✗ *"O art. 9º da DUDH proíbe toda e qualquer prisão."*
Falso. Proíbe a prisão, a detenção ou o exílio arbitrários.

✗ *"O direito de associação, na DUDH, obriga a pessoa a integrar entidade de sua categoria."*
Falso. O art. 20, item 2, garante que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.

✗ *"Pela DUDH, o asilo pode ser invocado por quem foge de processo por crime comum."*
Falso. O art. 14, item 2, exclui a perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum.

✗ *"A DUDH não trata do direito de propriedade, que é tema exclusivo das constituições nacionais."*
Falso. O art. 17 garante a propriedade, só ou em sociedade, e veda a privação arbitrária.

✗ *"Pela DUDH, o direito de sair do país não inclui o próprio país de origem."*
Falso. O art. 13 garante deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a ele regressar.

✗ *"Segundo a DUDH, o ensino superior deve ser gratuito e obrigatório para todos."*
Falso. Gratuita é, ao menos, a instrução elementar e fundamental; obrigatória é a elementar; o ensino superior é acessível conforme o mérito.

✗ *"A DUDH reserva ao Estado a prioridade na escolha do tipo de educação dos filhos."*
Falso. O art. 26, item 3, dá essa prioridade aos pais.

✗ *"Filhos nascidos fora do casamento têm proteção social menor, segundo a Declaração."*
Falso. O art. 25, item 2, garante a todas as crianças, nascidas dentro ou fora do casamento, a mesma proteção social.

12 QUESTÕES NO ESTILO DA BANCA (COM GABARITO COMENTADO)

TREINO

QUESTÃO 01

Quanto à natureza jurídica da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que ela

A) é tratado internacional ratificado pelo Brasil, com status de emenda constitucional.
B) é resolução da Assembleia Geral da ONU, sem ratificação formal, mas com grande força moral e costumeira.
C) é norma interna brasileira, aprovada pelo Congresso Nacional em 1948.
D) não tem qualquer relevância jurídica, por não ser tratado.

Gabarito: B.

A DUDH foi adotada como resolução da Assembleia Geral; não é tratado e não foi ratificada. Ainda assim, tem enorme autoridade moral, e muitos de seus princípios integram o costume internacional. A alternativa A confunde declaração com tratado e ignora que o rito do art. 5º, § 3º, vale só para tratados; a C é absurda; a D nega a força moral e costumeira reconhecida à Declaração.

QUESTÃO 02

A chamada Carta Internacional dos Direitos Humanos é composta pela Declaração Universal e

A pela Carta da ONU e pelo Estatuto de Roma.

B pela Convenção Americana sobre Direitos Humanos.

C pelo Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e pelo Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.

D pela Constituição Federal de 1988.

Gabarito: C.

A Carta Internacional dos Direitos Humanos reúne a DUDH (1948) e os dois Pactos de 1966. A Carta da ONU e o Estatuto de Roma (A) são outros documentos; a Convenção Americana (B) é do sistema regional interamericano; a Constituição (D) é norma interna.

QUESTÃO 03

Uma pessoa é mantida detida por vários dias, sem acusação formal, sem ordem de autoridade competente e sem qualquer base legal. Essa situação contraria especialmente o artigo da Declaração Universal que veda

A a prisão, a detenção ou o exílio arbitrários.

B a limitação da liberdade de reunião pacífica.

C a exigência de documento de identificação.

D a restrição da livre escolha do trabalho.

Gabarito: A.

O art. 9º estabelece que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A detenção sem base legal é exatamente a prisão arbitrária. As demais alternativas tratam de direitos que não guardam relação com a situação descrita (reunião, identificação, trabalho).

QUESTÃO 04

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e também o direito de

A permanecer em qualquer país estrangeiro, ainda que contra as leis locais.

B adquirir automaticamente a nacionalidade do país de destino.

C ser dispensada de apresentar documentos nas fronteiras.

D regressar ao seu país.

Gabarito: D.

O art. 13, item 2, garante o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e de a ele regressar. A Declaração não autoriza permanência contra as leis locais (A), não garante nacionalidade automática do país de destino (B; o art. 15 garante o direito a uma nacionalidade) e não dispensa controles de fronteira (C).

QUESTÃO 05

Em relação ao direito à instrução, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que

A a instrução superior será gratuita e obrigatória para todas as pessoas.

B a instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais, e a instrução elementar será obrigatória.

C a instrução será gratuita em todos os graus, porém sempre facultativa.

D cabe exclusivamente ao Estado escolher o gênero de instrução dado às crianças.

Gabarito: B.

É a literalidade do art. 26, item 1. O ensino superior é acessível conforme o mérito, sem previsão de gratuidade obrigatória (A); a gratuidade e a obrigatoriedade não abrangem todos os graus (C); e os pais têm prioridade na escolha do gênero de instrução (D).

QUESTÃO 06

Um cidadão responde a processo criminal por roubo no Brasil e foge para outro país, onde pede asilo alegando o direito previsto na Declaração Universal. À luz do art. 14 da Declaração, é correto afirmar que

A o asilo deve ser concedido, pois é direito absoluto de toda pessoa.

B o asilo só pode ser negado se o crime tiver sido praticado com arma de fogo.

C o direito de asilo não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crime de direito comum.

D o asilo depende de autorização do país de origem do solicitante.

Gabarito: C.

O art. 14, item 2, exclui expressamente o asilo nos casos de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios da ONU. Não se trata de direito absoluto (A), não há a distinção inventada na B, e a Declaração não condiciona o asilo à vontade do país de origem (D).

QUESTÃO 07

Durante uma abordagem, um guarda municipal ameaça agredir o abordado caso ele não revele onde estão objetos furtados. Essa conduta viola diretamente o artigo da Declaração Universal que

A) garante a liberdade de opinião e de expressão.
B) proíbe a tortura e o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
C) garante o direito de propriedade.
D) assegura a participação no governo do próprio país.

Gabarito: B.

Ameaçar com agressão para obter informação é tratamento cruel, desumano ou degradante, vedado pelo art. 5º da DUDH (e pelo art. 5º, III, da CF). As outras alternativas tratam de direitos que não estão em jogo na situação.

QUESTÃO 08

Sobre as limitações aos direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta.

A) As limitações só podem ser determinadas por lei, com o fim de assegurar o respeito aos direitos de outrem e as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar.
B) A Declaração não admite qualquer limitação aos direitos que enumera.
C) As limitações podem ser fixadas livremente pela autoridade administrativa, conforme a conveniência do momento.
D) A Declaração autoriza grupos e pessoas a praticar atos destinados à destruição de direitos de terceiros, se previstos em lei.

Gabarito: A.

É o conteúdo do art. 29, item 2. A B contraria a própria previsão de limites; a C admite limitação arbitrária, vedada pelo texto (limitação só por lei); a D contraria o art. 30, que proíbe qualquer interpretação que autorize a destruição dos direitos.

QUESTÃO 09

Um grupo, em rede social, incita publicamente a hostilidade contra pessoas de determinada origem nacional. À luz da Declaração Universal, essa conduta

A) é amparada pela liberdade de expressão, que prevalece de modo absoluto.
B) só interessaria à Declaração se fosse praticada por servidor público.
C) escapa à Declaração, que trata apenas das relações entre Estados.
D) contraria o direito de todos à proteção contra qualquer incitamento à discriminação.

Gabarito: D.

O art. 7º garante a todos igual proteção contra qualquer discriminação e contra qualquer

incitamento a tal discriminação. A liberdade de expressão não é absoluta (A; art. 29 e art. 30); a Declaração protege as pessoas também contra atos de particulares (B e C erram).

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta correspondência correta entre a Declaração Universal e a Constituição Federal de 1988.

- **A** A presunção de inocência da DUDH corresponde, na CF, à regra de que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.
- **B** A proibição da tortura da DUDH não tem correspondente na Constituição.
- **C** A liberdade de não se associar da DUDH é vedada pela Constituição, que impõe a associação compulsória.
- **D** A privacidade da DUDH corresponde, na CF, à regra da soberania dos veredictos do Júri.

Gabarito: A.

O art. 11, item 1, da DUDH corresponde ao art. 5º, LVII, da CF, que usa fórmula mais específica (trânsito em julgado). A tortura é vedada pelo art. 5º, III, da CF (B erra); a CF também garante que ninguém será compelido a associar-se ou a permanecer associado (C erra); a privacidade corresponde ao art. 5º, X, e não ao Júri (D erra).

13 RESUMO DA VÉSPERA

REVISÃO

REVISÃO

- DUDH: Assembleia Geral da ONU, 10/12/1948, Paris.
- Ordem: Carta da ONU 1945, DUDH 1948, Pactos 1966.
- Resolução, não tratado; soft law com força moral e costumeira.
- Carta Internacional = DUDH + PIDCP + PIDESC.
- Preâmbulo + 30 artigos.
- Arts. 1º e 2º: princípios; 3º a 21: civis e políticos; 22 a 27: sociais; 28 a 30: finais.
- Art. 1º: livres e iguais em dignidade e direitos; fraternidade.
- Art. 2º: não discriminação; "qualquer outra condição".
- Art. 4º: sem escravidão ou servidão, em todas as formas.
- Art. 5º: sem tortura nem tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
- Art. 6º: pessoa perante a lei em todos os lugares.
- Art. 9º: proíbe prisão arbitrária, não toda prisão.
- Art. 11: presunção de inocência e irretroatividade penal.
- Art. 12: vida privada, família, lar, correspondência, honra e reputação.

- Art. 13: sair de qualquer país, inclusive o próprio, e voltar.
- Art. 14: asilo, salvo crime de direito comum.
- Arts. 15 e 17: nacionalidade e propriedade; veda-se a privação arbitrária.
- Art. 20: ninguém é obrigado a se associar.
- Art. 21: eleições periódicas, sufrágio universal, voto secreto.
- Art. 23: salário igual por trabalho igual, sem distinção; sindicatos.
- Art. 26: gratuito ao menos o elementar e fundamental; obrigatório o elementar; superior pelo mérito; pais escolhem.
- Art. 29: deveres; limites só por lei e com fim legítimo.
- Art. 30: ninguém pode usar a DUDH para destruir direitos.
- Art. 5º, § 3º, da CF: só para tratados.

Estudo completo do assunto — material integrado

Esta parte reúne, num só lugar, tudo o que o Bizu do Concurseiro X tem conferido sobre este assunto: o mapa mental, o texto oficial da lei, a jurisprudência atualizada, a doutrina que as bancas cobram, uma bateria de questões resolvidas e a revisão rápida. Use-a depois da leitura da apostila para fixar e treinar.

Mapa mental do assunto



Sistema ONU

- PIDCP (1966)
- PIDESC (1966)
- Carta Internacional

Bateria de questões resolvidas

Questões no padrão da banca, com gabarito e comentário. Tente responder antes de ler o gabarito.

QUESTÃO 1

Em relação às liberdades de reunião e de associação, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que

A) a reunião e a associação devem ser pacíficas, e ninguém é obrigado a associar-se
B) o Estado pode impor filiação compulsória às associações que considere de interesse nacional relevante
C) a liberdade de reunião abrange também aquelas que incitem à violência contra terceiros
D) apenas os nacionais podem associar-se, e somente quando reunidos em recintos fechados
E) a associação depende da autorização prévia de todos os cidadãos da comunidade

Gabarito: A

O art. 20 garante a liberdade de reunião e de associação pacíficas e proíbe a associação compulsória. A reunião violenta não é protegida, e a Declaração não restringe o direito a nacionais nem exige autorizações prévias.

QUESTÃO 2

De acordo com o art. 29 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita

A) a limitações definidas livremente pela autoridade pública, conforme a conveniência do momento e da situação política vigente no país.
B) a nenhuma limitação, pois os direitos humanos são absolutos em qualquer circunstância, para qualquer pessoa e em qualquer época.
C) a limitações impostas pelo costume local, ainda que contrárias à lei e aos direitos de outras pessoas da comunidade.
D) somente às limitações previstas em acordos privados firmados entre as partes interessadas, sem intervenção do Estado.
E) apenas às limitações determinadas por lei, para assegurar o respeito aos direitos de outrem e as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar democrático.

Gabarito: E

O art. 29, item 2, da DUDH prevê que, no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações determinadas pela lei, com o único fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Ou seja, as limitações exigem previsão legal e finalidade legítima.

QUESTÃO 3

Em relação à escravidão e à servidão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que

A) elas são admitidas como pena por crime comum, quando houver decisão judicial que as determine
B) elas são toleradas quando o trabalhador consente e recebe alguma remuneração pelo serviço
C) ninguém será mantido em escravidão ou servidão, sendo proibido o tráfico de escravos
D) elas podem subsistir em territórios sob tutela, conforme a legislação local aplicável
E) elas são vedadas apenas aos nacionais do Estado em que ocorram, não aos estrangeiros

Gabarito: C

O art. 4º da Declaração proíbe a escravidão e a servidão, bem como o trato dos escravos, em todas as suas formas, sem exceções por consentimento, por pena ou por território. As demais alternativas criam ressalvas que o texto não admite.

QUESTÃO 4

O art. 3º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que toda pessoa tem direito

A) à vida, à propriedade e à felicidade.
B) à liberdade, à igualdade e à fraternidade.
C) à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
D) à vida, à saúde e à educação gratuita.
E) à liberdade de culto, à moradia e ao trabalho.

Gabarito: C

O art. 3º da DUDH afirma que toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Os demais direitos citados nas alternativas aparecem em outros artigos da Declaração ou não constam dessa tríade. Esse artigo orienta, por exemplo, a atuação de agentes de segurança na proteção da vida e da integridade das pessoas.

QUESTÃO 5

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ninguém será condenado por ações ou omissões que, no momento da sua prática,

A) já eram socialmente reprovadas, ainda que sem previsão legal
B) ainda não haviam sido objeto de decisão judicial anterior
C) não constituíam ato delituoso à face do direito interno ou internacional
D) eram permitidas apenas a agentes públicos no exercício regular do cargo ou da função
E) tinham pena inferior à prevista atualmente para o mesmo fato

Gabarito: C

O art. 11, item 2, consagra a legalidade e a irretroatividade penal: não há condenação por fato que não era delito quando praticado, nem pena mais grave que a então aplicável. Reprovação social ou ausência de precedente judicial não substituem a previsão legal.

QUESTÃO 6

Ao tratar do trabalho, a Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que todos têm direito, sem discriminação alguma,

A) a remuneração proporcional ao grau de parentesco com o empregador
B) à estabilidade vitalícia no primeiro emprego obtido
C) a jornada ilimitada, desde que ajustada individualmente
D) a salário fixado pelo Estado, idêntico para todas as profissões
E) a salário igual por trabalho igual

Gabarito: E

O art. 23, item 2, assegura salário igual por trabalho igual, sem discriminação. Os demais itens não constam do texto e, em alguns casos, contrariam outros dispositivos, como o direito ao repouso e à limitação razoável da jornada (art. 24).

QUESTÃO 7

De acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa correta.

A) Os direitos nela previstos são absolutos e não admitem qualquer limitação.
B) Toda pessoa tem direito à liberdade de reunião e associação pacíficas, e ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação.
C) A instrução elementar é facultativa.
D) A presunção de inocência só vale para crimes leves.
E) O direito de asilo foi excluído do texto.

Gabarito: B

A DUDH garante reunião e associação pacíficas e proíbe obrigar alguém a se associar. Os direitos admitem limitações determinadas por lei; a instrução elementar é obrigatória; a presunção de inocência é geral; e o direito de asilo está previsto.

QUESTÃO 8

Um cidadão decide mudar de religião e passa a manifestar sua nova crença em cultos públicos. De acordo com o art. 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos,

A) a mudança de religião depende de autorização do Estado, que pode negá-la
B) a liberdade de religião inclui mudar de crença e manifestá-la, em público ou em privado
C) a manifestação religiosa só é admitida em ambiente estritamente privado
D) apenas as religiões majoritárias gozam dessa liberdade
E) a proteção alcança só a crença íntima, nunca o culto em comum

Gabarito: B

O art. 18 protege a liberdade de pensamento, consciência e religião, o que inclui mudar de religião e manifestá-la pelo ensino, prática, culto e ritos, sozinho ou em comum, em público ou em privado. As demais alternativas restringem o direito.

QUESTÃO 9

Segundo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, é vedada

A) toda e qualquer prisão cautelar.
B) a prisão, a detenção ou o exílio arbitrários.
C) a prisão em flagrante de delito.
D) qualquer limitação de direitos prevista em lei.
E) a pena privativa de liberdade imposta por tribunal independente.

Gabarito: B

O art. 9º da DUDH dispõe que ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado. A vedação é à arbitrariedade, ou seja, à privação de liberdade sem base legal ou sem fundamento adequado. A Declaração não proíbe a prisão em flagrante nem a pena imposta por tribunal independente, desde que respeitadas a lei e as garantias do julgamento justo.

QUESTÃO 10

O art. 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura a liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de

A) difundir informações somente dentro das fronteiras do próprio país de residência
B) receber informações apenas de órgãos oficiais do Estado, e não de fontes privadas ou estrangeiras
C) ser inquietado por suas opiniões, quando elas forem minoritárias na sociedade
D) procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio, sem fronteiras
E) expressar-se unicamente por meios previamente aprovados pelo governo do Estado

Gabarito: D

O art. 19 inclui o direito de não ser inquietado pelas opiniões e o de procurar, receber e difundir informações e ideias por qualquer meio e sem consideração de fronteiras. As alternativas incorretas impõem limites que o texto não prevê.

Revisão rápida — perguntas e respostas

Pergunta	Resposta
Quando e por quem a DUDH foi adotada?	Pela Assembleia Geral da ONU, em 10 de dezembro de 1948.
A DUDH é um tratado?	Não. É uma resolução, sem ratificação formal, mas com grande força moral e costumeira.
O que diz o art. 1º da DUDH?	Todos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, com razão e consciência, devendo agir com fraternidade.
O que compõe a Carta Internacional dos Direitos Humanos?	A DUDH, o Pacto dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais.
A DUDH admite limitação de direitos?	Sim, apenas por lei e para respeitar direitos alheios e exigências da moral, ordem pública e bem-estar.
Alguém pode ser obrigado a se associar?	Não.

Vídeos complementares

Se algum ponto não ficou claro na leitura, estes vídeos curtos e selecionados explicam direto ao ponto. Clique para abrir.

Declaração Universal dos Direitos Humanos \| DUDH em 30m — ASSISTIR
Ricardo Torques
https://youtu.be/6GSRf9AIqig